



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

טנא ורד רייזל
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן מיכל

התובעת
(המשיבה):

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב בגין מנחם 1 גבעת שמואל
באמצעות אסף וילוז'ני, איתי זימן ויוסף ישראל
באמצעות ב"כ: עו"ד אהרן צאל ועו"ד כהן חגי

הנתבעת
(המבקשת):

פסק דין

לפניי בקשת הנתבעת לסילוק התביעה על הסף.

הרקע הדרוש לבקשה בקצרה

1. עסקינן בבית משותף ברחוב בגין 1 גבעת שמואל הידוע כחלקה 242 בגוש 6369 (להלן - "הבית המשותף").
2. התובעת ורד רייזל טנא, היא בעלת דירה הידועה כתת חלקה 61 (להלן - "התובעת"). הנתבעת, היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת").
3. כתב התביעה הוגש בתאריך 29.03.2023, ועניינו העיקרי בתביעה כספית, לחיוב הנתבעת בסך כולל של 217,025 ₪, בגין נזקים והפסדים שנגרמו לנתבעת ולדירתה מירידת ערך והפסד שכר דירה והחזר הוצאות (סעיף 21 ב לכתב התביעה) וכן צו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עשה לחיוב הנתבעת לבצע סיום עבודות בדירה (כמפורט בסעיף 21 א לכתב התביעה)

4. בקצרה יצוין כי בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי ניתן היתר להרחבת יחידות דיור ומרפסות שמש בבית המשותף, ללא ידיעת התובעת או הסכמתה. הנתבעת התקשרה בחוזים עם קבלנים, ואלו ביצעו עבודות בניה ושיפוץ גם בסביבת דירת התובעת, וכתוצאה מכך נגרמו לדירתה נזקים והפסדים בגין ירידת ערך והפסד דמי שכירות כמפורט בכתב התביעה.

5. אביא להלן את תמצית את טענות הצדדים בקשר עם הבקשה שבכותרת.

תמצית טענות הנתבעת (המבקשת)

6. הסמכות העניינית לדון בתובענה נתונה לבית משפט השלום, שכן סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין"), לא מקנה סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין, לדון בסעד נזיקי, מלבד הסגת גבול.

7. אין מדובר בתביעה הנוגעת להחזקה וניהול הבית המשותף, אלא בתביעה הנוגעת לעבודות בניה של הרחבת דירות ותוספת מרפסות שנבנו בבית המשותף והוזמנו באופן פרטני על ידי בעלי הזכויות בבית המשותף למעט התובעת. משכך אין יריבות בין התובעת לנתבעת. לפיכך יש לסלק את התביעה, תוך חיוב התובעת בהוצאות המבקשת ובשכ"ט עו"ד.

תמצית טענות התובעת (המשיבה)

8. הסעדים המבוקשים נמצאים בתחום סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין. סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל סמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית לרבות מתן צו עשה וסעד כספי.

9. אחד הסעדים הקיימים בתובענה הוא פיצוי על הפסד דמי שכירות. עסקינן בפיצוי חוזי או מעין הסכמי שעילתו בחוק המקרקעין ובתקנון המוסכם ולא "פיצוי נזיקי" שעילתו בדיני הנזיקין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. על פי הוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין הסמכות לדון בתביעה בגין הפסד דמי שכירות נתונה למפקח על רישום המקרקעין ולו בלבד.
11. קיימת יריבות בין הצדדים, ואף נציגת חב' הבנייה, ציינה באופן מפורש במענה לפניית התובעת אליה כי הנציגות היא הגורם הקשור בחוזה, ומשכך יש לפנות אליה.
12. לבקשת התובעת לא צורף תצהיר ומשכך יש לדחות את הבקשה גם מטעם זה.
13. גישת הפסיקה היא שכאשר אפשר למנוע פיצול דיון ובמקום ליצור מצב של כפילות מסוימת בהבאת ראיות, מן הראוי לעשות כן, בדרך של השארת הסמכות אצל המפקח. לחלופין, יש לאפשר לתובעת להעביר את התביעה או חלקה, לערכאה המתאימה, ללא חיוב בהוצאות וקבלת החזר האגרה.

דיון והכרעה

14. על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש. (רע"א 1739/23 אלד פלאנט בע"מ נ' זכאים מנסור, בפסקה 12 (נבו 21.05.2023); ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות (נבו 4.6.07); רע"א 8524/10 טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קלאס בע"מ, פסקה 6 (נבו, 31.1.2011); רע"א 410/11 סלאלום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רוי"ח ברדיצ'ב, פסקה 34 (נבו, 3.10.2011); רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פסקה 4 (נבו 16.2.2017). כך, על פי הוראות תקנה 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן – "התקנות"), שעניינה מחיקה על הסף, או מכוח תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף.
15. כלל דיוני נוסף הוא כי "לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו" (ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 548-549 (2008)).

16. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף.

17. שאלת הסמכות העניינית היא שאלה הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלול לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרור לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, [פורסם בנבו] בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, [פורסם בנבו], פסקה כ"א (21.3.2016)].

18. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), הקובע כך:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר
לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור
להכרעת בורר.”

19. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו מיהות הזכאים לתבוע
בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

”ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף.”

20. בהתאם להוראות דין אלה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה
המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד,
מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72
לחוק המקרקעין. השני, **זהות הצדדים** במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה
הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם [ראו גם: רע”א
6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ’ חנית ניהול קניון כרמיאל**
בע”מ, פסקה 20 (נבו 17.3.2016)].

21. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות
ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית
משותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק
המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן,
הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי
דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית
המשותף.

22. בפסק הדין בעניין ד”נ 20/73, שמע נ’ **סדובסקי** פד”י כח (1) 730 (1974) הודגש כי:
”סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון
בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקיות אחרות".
[כן ראו עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 ניר נעם נ' נאור (ששון) דוד ז"ל עי ליאור
שחטר, בפסקה 13 (נבו 13.07.2021)].

23. **ובמיושם לענייננו** - אשר למהות הסכסוך - עיון בכתב התביעה מעלה כי מהות התביעה היא כספית ועניינה בסעד נזיקי של ירידת ערך והפסד דמי שכירות (ראו סעיפים 9-10 לכתב התביעה). אלא שכפי שהוסבר לעיל, למפקח על רישום מקרקעין, אין סמכות לדון בעילות נזיקיות, אלא רק על תביעה נזיקית שעילתה הסגת גבול. אומנם לבית המשותף נרשם בתאריך 10.2.2014 תקנון מוסכם. אולם עיון בתקנון המוסכם מעלה כי אין בו כל אמירה בדבר האפשרות כי נושאים נזיקיים כלשהם, יידונו בפני המפקח על רישום מקרקעין. וכן, אף סעיף 3 לתקנון המצוי, שכותרתו "הזכות לתבוע תיקונים" לא יכול לסייע לתובעת שעה שעניינו בצו עשה לתיקונים, ולא בתביעה כספית. כך שתנאי "מהות התביעה" לא מתקיים בענייננו.

24. אומנם התובעת הפנתה בתגובתה (סעיף 17 לתגובת התובעת) לפסק הדין בעניין ע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבודי שבבי (1987) בע"מ (31.12.1999), אלא שפסק הדין לא יכול לסייע לתובעת, אלא להיפך. וכך נקבע בפסק דין צ.ה.ר על ידי כב' השופטת חיות: "מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72(א) הנ"ל".

25. אשר לתנאי "זהות הצדדים" - אף הוא אינו מתקיים בענייננו, ומקובלת עלי טענת הנתבעת להיעדר עילת תביעה נגד הנציגות ואסביר. על-פי חוק המקרקעין כשרותה של הנציגות היא לשמש מורשה של בעלי הדירות בענייני ניהול הבית המשותף ולכן אין בעלי הדירות בבית משותף יכולים להעניק לנציגות כשרות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהחוק אינו מעניק לה למשל לשמש מורשה של בעלי הדירות בעניינים שמחוץ לניהול הבית המשותף [סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין ; ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ לו(2) 021 (1981) ; ת"א (מחוזי ב"ש) -28604-09-19 נציגות הבתים המשותפים נ' אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ (נבו) 07.11.2021].

26. לפיכך, נפסק כי סעדים שמטרתם לפצות על נזקים אינדיבידואליים שנגרמו לדיירי הבית המשותף בשל הליקויים ברכוש המשותף, כדוגמת ירידת הערך של דירתם הפרטית ועוגמת נפש, חורגים בבירור מהצורך לשמור על החזקתו התקינה של הבית המשותף, וכפועל יוצא מגדר סמכותה של הנציגות [רע"א 7602/22 אלעד ישראל מגורים החדשים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרחוב זנגוויל 1 ירושלים, בפסקה 21 (נבו 20.12.2022)].

27. כך שלמעשה, אין כל יריבות בין התובעת, לבין הנתבעת בקשר לסעדים המבוקשים. אף אם אקבל את מלוא הטענות העובדתיות של התובעת, הרי שבניית המרפסות והרחבת הדירות, אינן פעולות שהן חלק מכשרותה של הנציגות, שכן אין לפעולות אלה קשר ישיר להחזקתו ולניהולו של הרכוש המשותף ומשכך גם תביעה הקשורה בנזקי בניית המרפסות והרחבת דירות, אינה בכשרותה המשפטית של הנציגות, בין כתובעת ובין כנתבעת [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 586/21 נציגות הבית המשותף ברחוב שבטי ישראל 33 בני ברק נ' חלו אברהם (נבו 13.04.2022) ; המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 199/10 נציגות הבית המשותף נ' ניצה גורביץ (נבו 02.08.2010)].

28. עוד אציין כי בהתאם לפסיקה, אין צורך לצרף תצהיר לבקשה לסילוק על הסף מחמת העדר עילה - הדיון בבקשה למחיקה על הסף מחמת העדר עילה הוא דיון משפטי המתמקד בבחינת כתב התביעה, הא ותו לא. אין צורך לצרף תצהיר לבקשה כאמור, שכן בית המשפט אינו מברר את אמיתות העובדות אלא יוצא מתוך הנחה שהתובע יצליח להוכיח את כל העובדות להן טען [ע"א 154/04 הרב אמנון יצחק שליט"א נ' שרה נוימן (נבו 13.02.2005)], ולפיכך טענת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעת בעניין אי-צירוף התצהיר נדחית.

29. ער אני לכך, כי לא בנקל תסולק תביעה, שכן הכלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות על סילוק הסף של תובענה, וזאת בהעדר אפשרות, ולו קלושה, שבירור התובענה יזכה את התובע בסעד המבוקש [ע"א 1985/19 אורתם סהר הנדסה בע"מ נ' פרויקט אורנים בע"מ (נבו 06.01.2021)]; רע"א 6938/19 אילני נ' ברוך (נבו 20.8.20). אלא שכאמור לעיל, מקרה זה, הוא אחד המקרים החריגים שבו יש להורות על מחיקת התביעה.

30. עוד ער אני לכך, שככלל בהיעדר סמכות עניינית, יש להעדיף את העברת התביעה לערכאה המוסמכת על פני מחיקתה. אלא שבשעה שממילא אין בכוחה ובכשרותה של נציגות הבית המשותף להיות צד להליך, מקרה זה הוא מקרה חריג, בו יש למחוק את התביעה ולא להעבירה לערכאה מוסמכת, משום שאין כזו, לאור היעדר היריבות שבין התובעת לנתבעת.

31. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין עש"א (מחוזי י-ם) 58158-05-19 סלים מוהדב נ' אריאל וורסמר רישור, בפסקה 17 (נבו 03.10.2019): "סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט אינו מחייב את בית המשפט חסר הסמכות להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך, אלא מעניק לו סמכות לעשות כן, לפי שיקול דעתו. כפי שנקבע בפסיקה, ייתכנו מקרים בהם עדיף שבית המשפט יסלק תובענה על הסף עקב חוסר סמכות ולא יורה על העברתה (ע"מ 6848/10 ארז נ' עיריית גבעתיים 30/5/2012). לאור העולה מכתב התביעה, כי תיקון הצו מתבקש לצורך הכרעה במערכת היחסים הקניינית שבין הצדדים, מקובלת עליי החלטתה של המפקחת הנכבדה לסלק את התביעה על הסף, ולהימנע מלהעבירה לבית המשפט המוסמך או ל"האיר את עיניו" של המערער בדבר הערכאה המוסמכת לדון בתביעה. כפי שקבעה המפקחת, ראוי שהמערער ישקול היטב את העילות הנטענות על ידו ואת הסעדים להם הוא עותר, ויפעל בהתאם לדין."

32. יודגש כי אין בכך שהתביעה נמחקה, כדי לחסום את התובעת, להגיש תביעה בערכאה המתאימה נגד הצדדים הרלבנטיים וזאת בכפוף לכל דין, ובלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה בקשר לסיכויי הליך כזה, ככל שיהיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/235/2023
מס' בקשה: 6/350/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום:

33. בהתאם לאמור לעיל, אני מורה על מחיקת התביעה.

34. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 53 לתקנות, ובשים לב לכך שהבקשה התקבלה אך לא הוגש כתב הגנה, אני מורה על חיוב התובעת בהוצאות הבקשה, (על הצד הנמוך), בסך כולל של 2,000 ₪, אשר ישולמו על ידי התובעת לנתבעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י"ב אלול תשפ"ג, 29 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה